P U T U S A N
Nomor: 2487/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Winda Rianti**;
2. Tempat Lahir : Deli Tua;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Deli Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa **Winda Rianti** ditahan dalam Rutan Perempuan oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M. Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H dan Nadia Lubis .S.H. Advokat-Penasehat Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 2487/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 06 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **2487/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: **2487/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINDA RIANTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Methamfetamine/shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subdidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winda Rianti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat bruto 46.3 (empat puluh enam koma tiga) Gram netto 44.5 (empat puluh empat koma lima) Gram.
   - 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong.
   - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet
   - 2 (dua) unit timbangan elektrik

   (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa WINDA RIANTI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis *Metamfetamina/shabu* seberat 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa Winda Rianti sering melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis shabu di Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH bersama dengan teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung menuju Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sesuai dengan informasi yang didapat dari informan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH bersama dengan teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara tiba di sebuah rumah di Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan bertemu dengan terdakwa Winda Rianti, selanjutnya saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH bersama dengan teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Winda Rianti dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan yaitu saksi Febri Hidayahtullah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 46,3 (empat puluh enam koma tiga) gram netto 44,5 (empat puluh empat koma lima)gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong,1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 2 (dua) unit timbangan elektrik di dapur. Selanjutnya Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Winda Rianti dan membawanya beserta barang bukti ke Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 46,3 (empat puluh enam koma tiga) gram netto 44,5 (empat puluh empat koma lima)gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong,1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 2 (dua) unit timbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektrik yang ditemukan didalam dapur terdakwa akui adalah milik terdakwa Winda Rianti bersama dengan suaminya bernama Irwan als Iwan (dalam lidik) yang mana pada saat itu suami terdakwa sekitar pukul 14.30 wib keluar untuk menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu dimana keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu ialah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram, jika demikian apabila 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat bruto 46.3 (empat puluh enam koma tiga) Gram netto 44.5 (empat puluh empat koma lima) Gram berhasil terjual, terdakwa akan mendapatkan sekitar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.5827/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.PD. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Winda Rianti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa Winda Rianti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa WINDA RIANTI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina/shabu seberat 44,5(empat puluh empat koma lima) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa Winda Rianti sering melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis shabu di Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH bersama dengan teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung menuju Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sesuai dengan informasi yang didapat dari informan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH bersama dengan teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara tiba di sebuah rumah di Jalan Pasar IV Gang Pekan Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan bertemu dengan terdakwa Winda Rianti, selanjutnya saksi Deddi A. Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu, SH dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan, SH bersama dengan teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Winda Rianti dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan yaitu saksi Febri Hidayahtullah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 46,3 (empat puluh enam koma tiga) gram netto 44,5 (empat puluh empat koma lima)gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong,1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang disimpan terdakwa di dapur rumahnya. Selanjutnya Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Winda Rianti dan membawanya beserta barang bukti ke Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 46,3 (empat puluh enam koma tiga) gram netto 44,5 (empat puluh empat koma lima)gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong,1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 2 (dua) unit timbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektrik yang terdakwa simpan didalam dapur terdakwa diakui adalah milik terdakwa Winda Rianti bersama dengan suaminya bernama Irwan als Iwan (dalam lidik) yang mana pada saat itu suami terdakwa sekitar pukul 14.30 wib keluar untuk menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu dimana keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu ialah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram, jika demikian apabila 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat bruto 46.3 (empat puluh enam koma tiga) Gram netto 44.5 (empat puluh empat koma lima) Gram berhasil terjual, terdakwa akan mendapatkan sekitar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab-5827/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.PD. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Winda Rianti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Winda Rianti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Deddi A Sitorus**, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi An **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Winda Rianti** yang berada di Jl. Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di di Jl. Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** langsung menuju lokasi dan sesampainya di Lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi menemukan dari dapur rumah terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 46, 3 (empat puluh enam koma tiga) gram, 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- Bahwa setelah diintrogasi oleh Saksi, terdakwa **Winda Rianti** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa, kemudian akan di perjual belikan kepada orang yang ingin membeli nya
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polda Sumut guna menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. **Saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi An **Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H. bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Deddi A. Sitorus Joshua** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Winda Rianti** yang berada di Jl. Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di di Jl. Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H. bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Deddi A. Sitorus Joshua** langsung menuju lokasi dan sesampainya di Lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi menemukan dari dapur rumah terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 46, 3 (empat puluh enam koma tiga) gram, 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- Bahwa setelah diintrogasi oleh Saksi, terdakwa **Winda Rianti** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa, kemudian akan di perjual belikan kepada orang yang ingin membeli nya
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polda Sumut guna menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi an. **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** merupakan anggota Kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Winda Rianti** tepat nya di dalam rumah terdakwa yang berada di Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa Ketika dilakukan penggerebekan dan penggeledahan lalu terdakwa memberikan izin kepada saksi untuk masuk ke rumah terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu saksi menanyakan keberadaan Irwan (suami terdakwa) kemudian terdakwa menjawab bahwa Irwan (suami terdakwa) sudah pergi keluar untuk menyetor hasil penjualan shabu tersebut, lalu saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong , 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet dan 2 (dua) unit timbangan;

- Bahwa, benar pada saat di introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Irwan Als Iwan, yang dimana shabu tersebut sebelumnya terdakwa simpan di dapur terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan shabu per gram nya adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenang untuk membeli shabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat bruto 46.3 (empat puluh enam koma tiga) Gram netto 44.5 (empat puluh empat koma lima) Gram.
- 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab-5827/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.PD. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Winda Rianti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Winda Rianti adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi An **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Winda Rianti** yang berada di Jl. Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di di Jl. Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** langsung menuju lokasi dan sesampainya di Lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi menemukan dari dapur rumah terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 46, 3 (empat puluh enam koma tiga) gram, 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- Bahwa setelah diintrogasi oleh Saksi, terdakwa **Winda Rianti** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa, kemudian akan di perjual belikan kepada orang yang ingin membeli nya
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polda Sumut guna menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa **Winda Rianti** Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat subsidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi an **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan, bahwa Ketika dilakukan penggerebekan, terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5827/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.PD. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Winda Rianti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Winda Rianti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan setelah saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana saksi dan rekan saksi mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 46, 3 (empat puluh enam koma tiga) gram, 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah timbangan elektrik, dari dapur rumah terdakwa, tepatnya di sebuah rumah. dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Sehingga dengan demikian **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Winda Rianti** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak” adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman** ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau Tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi an **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, bahwa Ketika dilakukan penggerebekan, terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut;

Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan,

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama saksi **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tepatnya di dapur terdakwa;

Bahwa, selanjutnya setelah di lakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 46, 3 (empat puluh enam koma tiga) gram, 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP, Ketersangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasehat Hukum seluas-luasnya untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terhadap kesempatan tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat Bahwa, benar pada Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi an **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan anggota Kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Winda Rianti, tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;

Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Pasar IV Gg.Pekan Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama saksi **Deddi A. Sitorus bersama saksi Roni Damara Sitepu, S.H, dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan S.H.** langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa;

Bahwa, benar selajutnya setelah di lakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 46, 3 (empat puluh enam koma tiga) gram, 44,5 (empat puluh empat koma lima) gram, 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah timbangan elektrik, dari dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab 5827/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung,S.PD. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Winda Rianti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Winda Rianti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengasai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideir Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, ditentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat bruto 46.3 (empat puluh enam koma tiga) Gram netto 44.5 (empat puluh empat koma lima) Gram.
- 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa Belum pernah di Hukum;
- Bahwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **Winda Rianti** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

2. Membebaskan terdakwa **Winda Rianti** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Winda Rianti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotia Golongan I bukan tanaman** Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Subsideir Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat bruto 46.3 (empat puluh enam koma tiga) Gram netto 44.5 (empat puluh empat koma lima) Gram.
- 50 (lima puluh) plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin S.H., M.H. dan Martua Sagala S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede SH., Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**
Martua Sagala.S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)